

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 254/2539 นายชัยศิริหรือเฮง บริบูรณ์พานิชย์ โจทก์
นายบุญพร้อม มงคลรัตน์ กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 189 (เดิม), มาตรา 193/27

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่า ได้ติดต่อขอไถ่จำนองจากจำเลยที่ 1 และที่ 2 และได้นำ
ต้นเงินกู้ยืมไปวางไว้ ณ สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ และแจ้งให้จำเลยทราบ
แล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน ซึ่งตามรายการวางทรัพย์เมื่อคำนวณแล้วจะเป็นต้นเงิน และ
รวมดอกเบี้ยค้างชำระ 5 ปีพอดี ย่อมแสดงว่าโจทก์ได้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้ใน
เรื่องดอกเบี้ยให้ปรากฏอยู่ในคำฟ้องแล้ว

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 189 (เดิม) ผู้รับจํานองมีสิทธิบังคับจากทรัพย์สินที่จํานอง
ได้ แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตาม แต่จะใช้สิทธิ
นั้นบังคับให้ชำระดอกเบี้ยที่ค้างย่อนหลังเกิน 5 ปี ขึ้นไปไม่ได้เมื่อโจทก์ยกอายุความ
เรียกดอกเบี้ยขึ้นต่อสู้แล้ว จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของ อ. ซึ่งเป็นเจ้าหนี้
เงินกู้และผู้รับจํานองที่ดินพิพาทเป็นประกันจะเรียกดอกเบี้ยจากโจทก์เกิน 5 ปี ไม่
ได้

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 189 (เดิม) ผู้รับจ้างจะมีสิทธิบังคับจากทรัพย์สินที่จ้าง
ได้ แม้ว่าสิทธิเรียกร้องส่วนที่เป็นประธานจะขาดอายุความแล้วก็ตาม แต่จะใช้สิทธิ

นั้นบังคับให้ชำระดอกเบี้ยที่ค้างย่อนหลังเกิน 5 ปี ขึ้นไปไม่ได้เมื่อโจทก์ยกอายุความ
เรียกดอกเบี้ยขึ้นต่อสู้แล้ว จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกของ อ. ซึ่งเป็นเจ้าหนี้
เงินกู้และผู้รับจำนองที่ดินพิพาทเป็นประกันจะเรียกดอกเบี้ยจากโจทก์เกิน 5 ปี ไม่
ได้

(อริราช มณีภาค-มงคล สระฐาน-วุฒิ คราววุฒิ)

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา - นายเฉลิมศักดิ์ ภัทรสมันต์

ศาลอุทธรณ์ - นายศรีศักดิ์ อินทรกำแหง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ